

Dr Witold Kilarski, PESEL: 75121101475

Jolanta Kilarska, PESEL: 75070615647

(małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej)

oraz w imieniu małoletniego syna Piotra Kilarskiego

adres zamieszkania (wspólny): os. Złota Podkowa 27 m. 9, 31-352 Kraków

tel.: 782 473 130 (W. Kilarski)

e-mail: witek.kilarski@gmail.com

Strona dokumentacyjna: <https://ludvigboltzmann.github.io/KorupcjaNCN/>

Kraków, 15 maja 2026 r.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stanisława Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

kancelaria@uodo.gov.pl

Skarżący:

Dr Witold Kilarski (PESEL: do uzupełnienia)

oraz w imieniu małoletniego: Piotr Kilarski

os. Złota Podkowa 27 m. 9, 31-352 Kraków

Administrator danych (adresat skargi):

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

SKARGA DO PREZESA UODO

(art. 77 RODO — niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych dziecka)

Na podstawie art. 77 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz art. 60 i nast. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wnoszę skargę na mBank S.A. ("Administrator") z powodu niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych mojego małoletniego syna Piotra Kilarskiego oraz danych mojej osoby.

Stan faktyczny:

1. Pozwany Administrator (mBank S.A.) wykonał zajęcie egzekucyjne rachunku osoby trzeciej (małoletniego Piotra Kilarskiego — eKonto JUNIOR) — pomimo, iż dane osobowe małoletniego nie podlegają przetwarzaniu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko innej osobie (ojcu).
2. W toku realizacji zajęcia Administrator przekazał dane osobowe małoletniego (imię, nazwisko, PESEL, numer rachunku, saldo) komornikowi sądowemu oraz wierzycielowi — bez podstawy prawnej w rozumieniu art. 6 ust. 1 RODO i bez spełnienia szczególnych warunków przetwarzania danych dziecka (art. 8 RODO).
3. Administrator naruszył zasadę legalności (art. 5 ust. 1 lit. a RODO) — przetwarzanie odbyło się bez podstawy prawnej; zasadę celowości (art. 5 ust. 1 lit. b) — dane małoletniego nie powinny służyć

egzekucji długu ojca; zasadę minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c) — udostępniono dane szersze niż konieczne; zasadę rozliczalności (art. 5 ust. 2).

4. Administrator nie wykonał wobec Skarżącego obowiązków informacyjnych z art. 13 i 14 RODO — nie poinformował o przekazaniu danych komornikowi i wierzycielowi.
5. Skarżący nie został powiadomiony o zajęciu w trybie art. 34 RODO (naruszenie ochrony danych) — pomimo, że doszło do udostępnienia danych osobie nieuprawnionej (jeśli okaże się, że zajęcie nie miało prawidłowej podstawy).

Naruszone przepisy RODO:

- art. 5 ust. 1 lit. a-c oraz ust. 2 RODO (zasady przetwarzania);
- art. 6 ust. 1 RODO (brak podstawy prawnej);
- art. 8 RODO (warunki dotyczące zgody dziecka);
- art. 13 i 14 RODO (obowiązki informacyjne);
- art. 24 i 25 RODO (privacy by design w przypadku rachunków dzieci);
- art. 32 RODO (bezpieczeństwo przetwarzania).

Wnoszę o:

1. wszczęcie postępowania administracyjnego wobec mBank S.A. (art. 60 u.o.d.o.);
2. nakazanie Administratorowi: a) zaprzestania bezprawnego przetwarzania danych małoletniego, b) usunięcia danych przekazanych komornikowi w zakresie, w jakim odnoszą się do małoletniego, c) wdrożenia procedury, która uniemożliwi w przyszłości wykonywanie zajęć egzekucyjnych na rachunkach małoletnich w toku egzekucji prowadzonych przeciwko ich rodzicom;
3. nałożenie kary administracyjnej w wysokości adekwatnej do skali naruszenia (art. 83 RODO);
4. zobowiązanie Administratora do powiadomienia o naruszeniu wszystkich klientów posiadających rachunki JUNIOR, których rachunki mogły zostać niezgodnie z prawem zajęte w wyniku tej praktyki;
5. poinformowanie Skarżącego o przebiegu postępowania.

Dane sprawy egzekucyjnej, struktura rachunków, wspólność majątkowa

Komornik prowadzący egzekucję: Krzysztof Przybyła, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy, kancelaria pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 112/8, 30-074 Kraków.
Sygnatura sprawy: Km 834/26. Kwota faktycznie dochodzona w egzekucji według komunikatu mBank S.A.: 183,91 zł (sto osiemdziesiąt trzy złote 91/100).

To kluczowa okoliczność: kwota dochodzona w egzekucji wynosi 183,91 zł, natomiast komornik i mBank doprowadzili konta rodziny do łącznego zadłużenia ok. 74 425 zł — czyli przekroczyli kwotę egzekwowaną ok. 404-KROTNIE. Wpisanie 183 zł długu wprowadza rodzinę (w tym dziecko) w 74 tys. zł zadłużenia bankowego. To rażące naruszenie zasady proporcjonalności egzekucji (art. 7991 k.p.c., art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) i samodzielna podstawa do uchylenia czynności komornika oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i odszkodowawczej.

Wszystkie cztery rachunki, których dotyczy egzekucja, są prowadzone w mBank S.A. jako jeden zespół rachunków — jeden rachunek główny (wspólny rachunek małżeński Witolda Kilarskiego i Jolanty

Kilarskiej) wraz z podkontami: eKonto JUNIOR (rachunek małoletniego syna Piotra Kilarskiego), eKonto walutowe EUR oraz eKonto walutowe CHF.

Małżonkowie Witold Kilarski i Jolanta Kilarska pozostają w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej (brak umowy o rozdzielności, brak orzeczenia sądu). Rachunek główny jest wspólnym rachunkiem małżonków (art. 51 Prawa bankowego), który przed zajęciem zawierał środki praktycznie zerowe — a środki, które na nim się pojawiały, w przeważającej części pochodziły z dochodów Jolanty Kilarskiej (nie dłużniczek).

Komornik dokonał zajęcia wspólnego rachunku małżeńskiego — BEZ uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787 k.p.c.). Zgodnie z art. 7761 § 1 k.p.c. egzekucja z majątku wspólnego małżonków może być prowadzona tylko, gdy wierzyciel uzyskał odrębną klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Bez tej klauzuli zajęcie konta wspólnego jest niedopuszczalne. Jolanta Kilarska nie została wezwana do postępowania, nie doręczono jej żadnych pism, nie jest stroną żadnej egzekucji.

Zajęcie objęło również podkonto eKonto JUNIOR — rachunek małoletniego Piotra Kilarskiego, na którym znajdowało się 90 zł oszczędności dziecka. Saldo zostało doprowadzone do -18 402,62 zł — co oznacza, że zarówno komornik, jak i bank potraktowali konto dziecka jako konto dłużnika, dopuściwszy się rażącego naruszenia art. 891 § 1 k.p.c. (egzekucja z rachunku osoby trzeciej) oraz art. 8911 k.p.c. (uruchomienie debetu bez odrębnego zajęcia).

Skutki: pozbawienie środków do życia trzysobowej rodziny

Skutkiem opisanych, bandyckich w swojej istocie i bezprawnych czynności jest stan, w którym trójka osób — ja, moja żona Jolanta Kilarska oraz nasz dwunastoletni syn Piotr Kilarski — zostali z dnia na dzień pozbawieni wszelkich środków do życia. Konto wspólne małżeńskie zostało doprowadzone do salda -18 421,30 zł, rachunki walutowe do debetów łącznie ok. 38 tys. zł, konto naszego małoletniego syna — do salda -18 402,62 zł. Łącznie ok. 74 425 zł nieautoryzowanego, narzuconego nam zadłużenia.

Sytuacja, w której rodzina zostaje pozbawiona dostępu do własnych środków i jednocześnie wpisana w zadłużenie ponad 74 tys. zł, nie ma nic wspólnego z legalną egzekucją. To skazanie nas na nędzę i głód. Nie mamy z czego opłacić rachunków, nie mamy z czego kupić jedzenia dziecku, nie mamy z czego zapłacić czynszu. Mam uzasadnione podejrzenie, że działania te zostały wykonane celowo — aby uniemożliwić nam egzystencję w Krakowie i sparaliżować zdolność prowadzenia równoległych procesów sądowych, w tym sprawy cywilnej z Laurą Bandurą-Morgan oraz spraw związanych z whistleblowingiem przeciwko Narodowemu Centrum Nauki. Pozbawienie środków to pozbawienie nas możliwości wynajęcia adwokata — czyli skuteczne wyeliminowanie nas z procesu.

Uderzenie obejmuje również osoby całkowicie postronne: moją żonę Jolantę, która nie ma nic wspólnego z moją działalnością sygnalisty ani z żadnymi moimi sprawami sądowymi, oraz mojego dwunastoletniego syna Piotra. Skierowanie egzekucji w rachunek dziecka i w rachunek niewinnej żony jest niczym innym, jak zbiorową odpowiedzialnością — instytucją obcą polskiemu i unijnemu porządkowi prawnemu, jawnie sprzeczną z art. 30, 31, 47, 64 i 72 Konstytucji RP oraz art. 7, 17, 24 Karty Praw Podstawowych UE.

KONTEKST: status sygnalisty i tło sprawy

Niniejsza sprawa nie jest, w mojej ocenie, rutynową egzekucją komorniczą. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z represją wobec sygnalisty (whistleblowera) — działającą w odpowiedzi na zawiadomienia, które złożyłem przeciwko funkcjonariuszom publicznym wysokiego szczebla.

Posiadam status sygnalisty w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937. Od 2020 r. dokumentuję publicznie korupcję w Narodowym Centrum Nauki — sprawa obejmuje m.in. byłego Dyrektora NCN prof. Zbigniewa Błockiego, Wicedyrektora NCN Marcina Lianę oraz prof. Babikę z UJ. Materiał dowodowy (5+4 nagrania audio, materiał wideo) jest opublikowany na stronie: <https://ludvigboltzmann.github.io/KorupcjaNCN/>

Złożyłem zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie sędziego Henrycha (sprawa II K 321/23/P), który — według posiadanych przeze mnie informacji — przyjął nieformalne świadectwo ("darowiznę") w okolicznościach, które uzasadniają kwalifikację z art. 228 k.k. CBA przekazało zawiadomienie do Prokuratury w Krakowie, która — zamiast wszcząć postępowanie z urzędu — wezwała mnie do złożenia formalnego zawiadomienia o przestępstwie. Co istotne: gabinet pani prokurator prowadzącej sprawę znajduje się w tym samym budynku, w którym orzeka sędzia Henrych — co stanowi oczywistą sytuację konfliktu interesu (art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 k.p.k.) i czyni bezstronne prowadzenie sprawy w Krakowie strukturalnie niemożliwe.

W ostatnich miesiącach moja rodzina padła ofiarą szeregu skoordynowanych ataków: kradzieży środków w bitcoinie (ok. 45-60 tys. EUR) w grudniu 2025 r., przejęcia dwóch kont Facebook, ataków na konta elektroniczne żony i niepełnoletniego syna. Sprawy prowadzą: Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza (4136-0.Ko.53.2026), Komenda Miejska Policji w Krakowie — IV Komisariat (MKZKD-40/26) oraz w toku sprawa 4133-13.Ds.260.2026.

Obecne, niewytłumaczone i bezprawnie wykonane zajęcia komornicze — dotyczące ZWŁASZCZA rachunku bankowego mojego małoletniego syna — wpisują się w wzór nękania (harassment), który ma uciszyć sygnalistę. Nie znam ani komornika, ani wierzyciela, ani tytułu wykonawczego. Doprowadzono mnie do sytuacji, w której sprawiedliwość zaczyna przypominać scenariusz „Procesu” Franza Kafki: jestem egzekwowany za nieznany dług, na rzecz nieznanego wierzyciela, w oparciu o nieznany tytuł, przez nieznanego komornika — i mam się temu sam bronić, w tygodniowym terminie, bez dostępu do akt.

W świetle art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, działania odwetowe wobec sygnalisty są zakazane. W szczególności zakazane jest „nałożenie kary, w tym kary porządkowej, finansowej lub innej sankcji” oraz „spowodowanie strat materialnych”. Bezprawne wszczęcie i wykonanie egzekucji wyczerpuje, w mojej ocenie, znamiona działań odwetowych w rozumieniu tej ustawy.

Załączniki:

- Wydruk salda rachunków z aplikacji mBank z 14.05.2026 r.
- Kopia reklamacji wniesionej do mBank S.A. z 15.05.2026 r.
- Kopia skargi do KNF, skargi do KRK, skargi do Sądu Rejonowego (skarga 767 k.p.c.) oraz zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza.
- Link do strony dokumentującej sprawę whistleblowerską: <https://ludvigboltzmann.github.io/KorupcjaNCN/>

.....

Dr Witold Kilariski